

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2395/2532

พนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

โจทก์

นายคม ศรเดช

จำเลย

นายอภิชาติ สุขสว่าง ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ทนายจำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335(7) ที่แก้ไขแล้ว ลงโทษจำคุก 4 ปี คำให้การชั้นจับกุมของจำเลยเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงลงโทษจำคุก 3 ปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 76,84)

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 91,90)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ดีราคาหนึ่งแสนบาท ให้
ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ดีราคาหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(อุดม เฟื่องฟูง-นาม ยิ้มแย้ม-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>